

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2125/2531

บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัดฯ

โจทก์

นางกาญจนา นิสามณีวงศ์

ผู้ร้อง

บริษัททินกรชนสง จำกัด กับพวก

จำเลย

นางกาญจนา นิสามณีวงศ์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 17

ความว่า คดีนี้ ผู้ร้องเป็นผู้ประมูลซื้อบ้านและที่ดินจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลแต่โจทก์ร้องคัดค้านโดยขอให้ทำการขายทอดตลาดใหม่ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาปรากฏว่าบ้านหลังที่ผู้ร้องซื้อไว้ถูกคนร้ายเข้าทำลายจนเสียหายมากและลักเอาชิ้นส่วนต่าง ๆ ของบ้านไปหลายรายการ ตลอดจนบางครั้งก็มีพวกที่ติดยาเสพติดบุกกรุกเข้ามาพักอาศัยมั่วสุมกันครวละมาก ๆ จนเป็นที่เดือดร้อนรำคาญต่อบ้านใกล้เคียงอยู่เนือง ๆ เป็นเหตุให้บ้านดังกล่าวเสื่อมโทรมและเสียหายอย่างมากดังปรากฏตามภาพถ่ายที่เสนอมาพร้อมคำร้องนี้ โปรดเร่งรัดการพิจารณาคดีให้เสร็จสิ้นโดยเร็วด้วย

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีที่อนุญาตให้ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 28446 ถึง 28450 ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขมภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ให้แก่นาง

กาญจนานิตามณีนวงศ์ซึ่งเป็นผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน 1,170,000 บาท โดยอ้างว่าราคาที่ขายให้แก่ผู้ซื้อนี้ยังต่ำกว่าราคาประเมิน ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทำการขายทอดตลาดใหม่

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนคำร้องแล้ว เห็นว่าราคาที่ขายนี้ยังต่ำกว่าราคาที่สำนักงานวางทรัพย์กลางประเมินไว้มาก อีกทั้งโจทก์ก็ได้คัดค้านไว้ จึงน่าจะเลื่อนการขายออกไปก่อนเพื่อโฆษณาให้มีผู้เข้าสู้ราคามากกว่านี้ เห็นสมควรให้ทำการขายทอดตลาดใหม่ จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนการขายทอดตลาดครั้งนี้เสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นและให้ผู้ร้องได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 28446 ถึง 28450 ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม (ภาษีเจริญ) กรุงเทพมหานครพร้อมสิ่งปลูกสร้างต่อไป

โจทก์ฎีกา (อันดับ 133)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 140)

คำสั่ง

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

จะเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาให้ตามควรแก่กรณี

(จํารัส เขมะจารุ-ประธานศาลฎีกา-)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>